广昆高速肇庆高要段“10·7”较大道路交通事故调查报告

2025年10月7日，广昆高速肇庆市高要区路段发生一起较大道路交通事故，造成3人死亡、8人受伤。

事故发生后，省、市领导先后作出指示批示，要求全力救治伤员，稳妥做好善后处理，做好事故原因调查，深刻吸取教训，全力维护返程高峰交通安全。市、区两级公安、交通运输、应急管理、卫健等部门迅速响应，赶赴现场开展应急救援和善后处理。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，10月9日，肇庆市人民政府成立了由市应急管理局局长李冠艺担任组长，高要区人民政府、市应急管理局、市公安局、市人力资源社会保障局、市交通运输局和市总工会等单位有关负责同志为组员的“10·7”较大道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查。根据事故调查需要，事故调查组邀请了河北省石家庄市人民政府派员参加调查，聘请了省内交通事故处理方面的专家协助事故调查工作，并委托广东省肇庆市公安司法鉴定中心、广东谨正司法鉴定中心、广东交科检测有限公司等机构开展技术鉴定。同日，省安委会决定对这起事故调查处理实行挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、检测鉴定，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，广昆高速肇庆高要段“10·7”较大道路交通事故是一起因营运货车驾驶员过度疲劳，并观看手机导航分心驾驶，未采取紧急避险措施发生追尾，涉事企业安全生产责任悬空引发的**生产安全责任事故**。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

1. 情况概述

2025 年 10 月 7 日 5 时 32 分 38 秒，何某喜独自驾驶冀 A1B233 重型仓栅式货车沿广昆高速由西往东行驶，当行至广昆高速下行 K39+600M 处时，碰撞前方同车道因道路拥堵已停车等候通行的、由郑某元驾驶的粤 A0T2L9 小型轿车尾部后，并推压粤 A0T2L9 小型轿车向前碰撞同车道由吴某良驾驶的粤 A3Z11Q 轻型厢式货车尾部，粤 A3Z11Q 轻型厢式货车向前车头碰撞由李某小驾驶的桂 L52B76 小型轿车车尾部，桂 L52B76 小型轿车向前车头碰撞由农某志驾驶的粤 EQ252C 小型轿车车身左侧，其间粤 A3Z11Q 轻型厢式货车失控，分别碰撞左侧车道

由何某林驾驶的粤KX522Z小型轿车和粤EQ252C小型轿车；粤EQ252C小型轿车再碰撞由黎某喜驾驶的粤KT155H小型轿车，粤KT155H小型轿车向前再次碰撞由韦某恩驾驶的粤SS0S17小型轿车车尾；冀A1B233重型仓栅式货车推压粤A0T2L9小型轿车向前再次碰撞桂L52B76小型轿车车尾部，冀A1B233重型仓栅式货车、粤A0T2L9小型轿车着火燃烧；事故造成粤A0T2L9驾驶员郑某元及乘员刘某、郑某尹共3人死亡[1]，粤A3Z11Q轻型厢式货车驾驶员吴某良、粤EQ252C小型轿车驾驶员农某志及有关车辆乘员农某宁、罗某、韦某、黄某珍、何某棠、韦某丽受轻微伤，涉事车辆及有关车载货物损坏的道路交通事故。

2.车辆轨迹

经查询广东交警警务运行平台，冀A1B233重型仓栅式货车本次运输出车前至事故发生时的行车轨迹为：

10月5日16时23分，车辆从云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐遮镇出发，沿025乡道、惠勐公路、S45永金高速、G5615天猴高速、S51肇阳高速、G80广昆高速等路段行驶，途中分别在应谷香大米加工厂停车7分钟；惠勐公路－平安路交叉路口停车31分钟。

其后，车辆于10月6日0时50分至7时27分在傣和园饭庄停车6小时37分钟后继续出发，于同日在杨柳停车区停车13

[1] 据广东省肇庆市高要区公安司法鉴定中心出具的《鉴定书》［要公（司）鉴（法尸）字〔2025〕61号、62号、63号等3份］鉴定意见，郑某元、刘某、郑某尹等3人的死因均符合烧死。

分钟；横县服务区停车场停车23分钟；天塘坑停车17分钟；云浮万里加油站停车40分钟，至10月7日5时32分在广昆高速下行K39+600M处发生事故。

本次事故车辆共运行37小时9分钟，停车时长合计为8小时48分（非连续停车）。其中，自10月6日7时27分起至事故发生前共21小时，停车时长仅93分钟。

（二）事故应急处置情况

1.事故信息接报及响应情况

10月7日5时36分，现场人员拨打119、120 急救电话报告事故有关情况。

5时36分，肇庆市公安局交管支队高速一大队指挥室接到110 指挥中心转警，立即通知路面警力、消防、医疗、路政、施救队到场；5时49分，高速一大队二中队警员到场，随后交管中队、大队、支队负责人等相继到场。

肇庆市、高要区党委、政府接到报告后立即启动应急响应，迅速组织公安交警、消防、交通运输、应急管理、医疗等部门赶到现场，开展现场救援及善后工作。

2.事故现场应急处置工作情况

消防救援处置方面。6时11分，消防救援队伍到场后立即展开救援，6时45分扑灭轿车火源，7时20分扑灭货车火源，成功控制火势蔓延，避免事故扩大；7 时41分，在烧毁小车上

发现 3 名被困人员，确认无生命迹象。

交通及现场管控方面。6 时 05 分，交警在莲塘主线出口段实施分流，在莲塘收费站入口往广州方向实施交通管制；8 时 30 分，现场处置完毕；10 时 24 分，借施工道放行；10 时 31 分，恢复高速正常通车。

3.医疗救治和善后情况

10 月 7 日 5:49，莲塘镇卫生院等机构救护车辆相继出动，由于事故导致交通中断，经疏导， 6 时 31 分，白土中心卫生院、莲塘镇卫生院、金渡镇卫生院、高要区中医院救护车辆逆行相继到场，对现场伤者实施初步救治，5 名伤者送市第一人民医院；其余现场轻微受伤人员和需要检查人员送高要区中医院接受检查或治疗，并立即开通急救绿色通道救治。

事故发生后，市、区两级政府及相关部门高度重视善后工作，立即组织专人对接 3 名死者家属，开展安抚慰问，并派专人跟进落实其他伤者救治。

4.应急处置评估

肇庆市委、市人民政府坚决落实省领导部署要求，及时启动应急响应，迅速组织公安、交通运输、应急管理、卫健、消防等部门开展应急处置，现场救援处置措施得当，信息传递及时，善后工作有序，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故。

（三）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》有关规定统计，事故造成直接经济损失约481.4万元。

二、事故相关情况

（一）主要事故车辆情况[2]

1.冀A1B233重型仓栅式货车

冀A1B233重型仓栅式货车[3]在事故碰撞中烧毁严重，制动系、转向系、照明信号装置均无法检验其工况[4]。该车于2021年4月16日取得道路运输证[5]。车辆核载17.575吨、实载17.5吨。该车近三年共有交通违法记录28条，均已处理完毕。经查，未查询到该车的交强险和商业险信息。

2.粤A0T2L9小型轿车

粤A0T2L9号小型轿车[6]在事故碰撞中烧毁严重，照明信号装置无法检验其工况[7]。经查，粤A0T2L9小型轿车[8]近三年共

---

[2] 经公安部门《道路交通事故认定书》（第4412911202****0007号）认定，粤A3Z11Q轻型厢式货车驾驶人吴某良、粤EQ252C小型轿车驾驶人农某志、桂L52B76小型轿车驾驶人李某小、粤KX522Z小型轿车驾驶人何某林、粤KT155H小型轿车驾驶人黎某喜、粤SS0S17小型轿车驾驶人韦某恩等6辆涉事车辆的驾驶人与此次事故发生没有因果关系及过错，且车上人员无人死亡，该6辆车及驾驶人的有关情况不具体表述。

[3] 发动机号：535**943，车辆识别代号：LFNFVXSX****6652，车身颜色：红色，机动车所有人：河北远景运输有限公司，车辆登记住址：河北省石家庄市井陉县微水镇岩峰村北，法人姓名：张某玉，身份证号码:1301211985****3412，住址：河北省石家庄市井陉县际华水岸，使用性质：货运，初次登记时间：2021-04-10，检验有效期止：2026-04-30

[4] 据广东谨正司法鉴定中心出具的《痕迹司法鉴定意见书》（粤谨正司鉴【2025】痕鉴字1660号）鉴定意见。

[5] 道路运输证号：冀交运管石字L301****8850号，发证日期：2021年4月16日，经营范围：普通货物运输，核发机关：井陉县道路运输管理局。

[6] 发动机号：JB3**090，车辆识别代号：LBEADAFC0****1697，车身颜色：白色，机动车所有人：郑某元，车辆登记住址：广东省广州市天河区福元北路。使用性质：非营运，初次登记时间：2018-10-19，检验有效期止：2026-10-31，承保保险公司：中国平安财产保险股份有限公司，保单号：104520039026****8146<交强险>，104520039026****8143<商业险>。

[7] 据广东谨正司法鉴定中心出具的《痕迹司法鉴定意见书》（粤谨正司鉴【2025】痕鉴字1660号）鉴定意见。

[8] 发动机号：JB3**090，车辆识别代号：LBEADAFC0****1697，车身颜色：白色，机动车所有人：郑某元，车辆登记住址：广东省广州市天河区福元北路。使用性质：非营运，初次登记时间：2018-10-19，检验有效期止：2026-10-31，承保保险公司：中国平安财产保险股份有限公司，保单号：104520039026****8146<交强险>，104520039026****8143<商业险>

有交通违法记录2条，均已处理完毕。事发时，车内共有郑某元（驾驶人）、刘某（郑某元的妻子）、郑某尹（郑某元和刘某的女儿）等3人，均在事故中死亡。

（二）主要事故车辆驾驶人情况

1.何某喜[9]

冀A1B233重型仓栅式货车驾驶人，男，36岁。经查，何某喜近三年有交通违法记录21条，均已处理完毕。经检测，排除何某喜酒驾、毒驾。

2.郑某元[10]

粤A0T2L9小型轿车驾驶人，男，37岁。经查，郑某元近三年有交通违法记录1条，已处理。经公安部门认定[11]，驾驶人郑某元与此次事故的发生没有因果关系及过错。

（三）事故现场情况

1.天气情况

根据气象部门提供信息，2025年10月7日2—6时，高要区白土镇雨量为0毫米，平均气温25.06℃，极大风速平均为1.62m/s，相对湿度平均为95%，能见度平均为0.27km。

2.事故路段情况

---

[9] 驾驶证号：1301211989****2690，准驾车型：A2，发证机关：河北省石家庄市公安局交通管理局，初次领证日期：2012-07-14，驾驶证有效期止：2028-07-14，驾驶证状态：违法未处理（为该事故中的两条违法记录），驾驶员从业资格证号：1301211989****2690，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，有效期至2026年5月24日，核发机关：石家庄市行政审批局。

[10] 驾驶证号码：4509811987****0013，准驾车型：C1，发证机关：广东省广州市公安局交通警察支队，初次领证日期：2017-05-18，驾驶证有效期止：2033-05-18，驾驶证状态：正常。

[11] 《道路交通事故认定书》（第4412911202****0007号）

事发现场位于广昆高速公路（下行）39km+600m 处，单向两车道，分别为超车道（宽 380cm）、主车道（宽 380cm），干燥沥青路面，现场视线良好。事故路段因道路扩建施工，应急车道封闭，道路右侧增设路灯。事发时，前方发生交通事故，导致主车道与超车道通行中断，现场车辆停车等候通行。

根据广东交科检测有限公司对广昆高速公路粤境横江至马安段 K40+900~K39+400 广州方向（交通标志、交通标线和路面横向力系数）作出的检测报告，结论：均符合规定。

3.事故痕迹及遗留物情况

现场位于广昆高速公路（下行）39km+600m 处，以 39km+600m 里程牌为基准点（以下简称基准点）；超车道与主车道分界虚线为定位线 1（以下简称虚线），主车道右侧白色实线为定位线 2（以下简称实线），痕迹测量点为中点至中点。

（1）冀 A1B233 重型仓栅式货车头东尾西停在主车道上，右后轮压实线上，右后轮位于基准点东侧距基准点 1850cm，车头留有明显碰撞痕迹且被火烧毁，车头与粤 A0T2L9 小型轿车车尾相连。

（2）粤 A0T2L9 小型轿车头东尾西停在主车道上，右前轮距实线 70cm，右前轮位于基准点东侧距基准点 2990cm，车头、车尾留有明显碰撞痕迹且被火烧毁。

4.路面管控情况

事故地点位于广昆高速公路下行39km+600m处，属于交管高速一大队二中队辖区。事发前夜，20时30分，当班警员开始上岗，从大队出发，经白土镇、莲塘镇、马安镇、白诸镇向西巡逻管控，从思劳东收费站掉头，继续向东巡逻管控，事发时，当班警员巡逻已经过事发地点，回到白土镇。事发时，支队支援警力在广昆高速公路东行37km+500m处（位于事故前方约2km）港湾停车区驻点疏导。

（四）涉事企业经营活动情况

1.涉事企业基本情况

河北远景运输有限公司（以下简称河北远景公司）[12]，事故车辆冀A1B233重型仓栅式货车的所有人，取得道路运输经营许可证[13]。名下有大型汽货车40辆（含涉事冀A1B233号重型仓栅货车），挂车20辆[14]；有36辆车（含涉事冀A1B233号重型仓栅货车）由河北信达交通科技有限公司石家庄分公司[15]提供北斗卫星平台（信达365车辆智能监控系统）入网服务，

[12] 《营业执照》统一社会信用代码：91130121MA****4CXJ，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：张某玉，住址：河北省石家庄市井陉县微水镇岩峰村北，成立日期：2016年05月13日，营业期限：2016年05月13日至2036年05月12日，登记机关：井陉县行政审批局，经营范围：道路普通货物运输；货物专用运输（罐式、集装箱、冷藏保鲜）；汽车销售；汽车租赁；普通货物装卸、搬运及仓储服务，大型物件运输。

[13] 《道路运输经营许可证》证号：冀交运管许可石字1301****0143号，核发机关：井陉县行政审批局，有效期开始时间为2024年06月15日，有效期至2028年06月14日，经营范围：普通货运。

[14] 井陉县公安局交通管理大队出具的河北远景公司车辆统计表显示：河北远景公司名下机动车数量共62台，其中，大型汽货车40辆`挂车20辆。

[15] 营业执照统一社会信用代码：91130124MA****KN54，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），负责人：要某青，住址：河北省石家庄市桥西区新石北路，成立日期：2017年01月24日，登记机关：桥西区市场监督管理局，经营范围：一般项目：软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车装饰用品销售；通讯设备销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；安全咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；安全系统监控服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；雷电防护装置检测；认证服务。

该服务不含监控员实时电话提醒等监控服务。

2.涉事货车日常经营管理情况

（1）河北远景公司与冀 A1B233 重型仓栅式货车及其驾驶人何某喜的关系

2021 年 6 月 21 日，河北远景公司（甲方）与何某喜（乙方）签订《借款合同》[16]《汽车租赁协议》[17]分别约定，乙方向甲方借款用于购买汽车并将汽车作为抵押；由何某喜租赁登记在河北远景公司名下的冀 A1B233 重型仓栅式货车，按月支付租金。2024 年 11 月 22 日，河北远景公司（甲方）和何某喜（乙方）签订《车辆分期付款补充协议》[18]明确，2021 年 6 月 24 日，乙方以分期付款方式在甲方处购买冀 A1B233 重型仓栅式货车，约定在乙方所欠甲方车款本金中减免 87969 元。

何某喜不是河北远景公司的聘用人员，与该公司不存在劳动关系[19]。

何某喜实际支配租赁期间车辆运营[20]，车辆日常维护、实际

---

[16] 该合同约定乙方向甲方借款用于购买汽车并将汽车作为抵押，乙方分 36 个月还清借款，前 18 个月每月还 14281 元，后 18 个月每月还 9521 元，合计 42.8436 万元。

[17]该协议约定，由何某喜租赁登记在河北远景公司名下的冀 A1B233 重型仓栅式货车，按月支付租金，在连续支付 36 个月合计 42.8436 万元人民币后，河北远景公司转移车辆登记手续，车辆所有权归属何某喜。租期内（车辆未转移登记前），车辆的保险、工商、税务、年审、运管等均由河北远景公司办理，费用由何某喜支付。

[18]该补充协议约定，2021 年 6 月 24 日，何某喜以分期付款方式在河北远景公司处购买冀 A1B233 重型仓栅式货车，在乙方所欠甲方车款本金 237969 元中减免 87969 元，乙方向甲方支付 50000 元，剩余 100000 元分 10 个月付清。

[19] 2025 年 10 月 16 日，张某玉《讯问笔录》（第二次）第 6 页表示，公司车辆驾驶员都不是公司聘用。

[20] 2025 年 10 月 10 日，张某玉《询问笔录》（第 2 次）第 2 页表示，河北远景公司的主要业务是汽车销售。成立运输公司，目的是更好地销售汽车，主要通过汽车销售提成等方式盈利。

2025 年 10 月 9 日，张某玉《询问笔录》（第一次）第 3 页表示，车辆租赁给何某喜后，日常车辆维护保养都是由何某喜自己负责。

2025 年 10 月 8 日，何某喜《讯问笔录》（第 2 次）第 3 页表示，河北远景公司每个月叫我交费，不管我是否有生意。

运营及营运收益均由何某喜自行负责、自行支配，车辆的保险、工商、税务、年审、运管等营运所需手续由河北远景公司统一办理，相关全部费用均由何某喜承担。

（2）冀 A1B233 重型仓栅式货车 10 月 7 日出事前装货情况

2025 年 10 月 5 日 16 时许，何某喜自行联系货运订单[21]，在云南省勐海县勐遮镇装货（17.5 吨西瓜）发车，目的地：深圳市龙岗区海吉星水果批发市场。

三、事故直接原因

（一）事故直接原因

经调查认定，事故直接原因是冀 A1B233 重型仓栅式货车驾驶人何某喜过度疲劳[22]，因观看手机导航，分心驾驶，未采取紧急避险措施，追尾碰撞前方粤 A0T2L9 小型轿车，该小轿车油箱汽油泄漏瞬间爆燃，导致有关车辆内人员伤亡及车辆损坏。

（二）事故形态

---

[21] 2025 年 10 月 7 日，何某喜《讯问笔录》（第 1 次）第 7 页表示，出事前，其通过手机在货满满平台接了该次订单。

[22]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。

《中华人民共和国道路运输条例》第二十八条：客运经营者、货运经营者应当加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全。道路运输从业人员应当遵守道路运输操作规程，不得违章作业。驾驶人员连续驾驶时间不得超过 4 个小时。

经调查，驾驶人何某喜驾驶机动车从云南省勐海县上高速往广东深圳市方向行驶至事故地点时，驾驶车辆 28 小时 21 分钟，先后停车 7 次，共休息 8 小时 48 分钟，没有充分休息，过度疲劳影响安全驾驶。

经对现场痕迹和车体痕迹分析，结合记录事发经过的监控视频以及委托广东谨正司法鉴定中心进行事故形态鉴定的鉴定意见，该事故形态为：冀 A1B233 重型仓栅式货车先直接碰撞前方等候通行的粤 A0T2L9 小型轿车车尾，冀 A1B233 重型仓栅式货车继而失控向前滑移，直接碰撞其他车辆和致使其他车辆间发生碰撞的道路交通事故。冀 A1B233 重型仓栅式碰撞并向前推行粤 A0T2L9 小型轿车约 90 米，最终静止，粤 A0T2L9 小型轿车起火燃烧。

（三）排除有关因素

经鉴定，排除涉事驾驶人因酒驾和毒驾导致驾驶行为失控的因素。

四、有关企业和单位存在的问题

（一）河北远景公司

1.**安全生产条件严重缺失。**河北远景公司 2024 年以来实际未聘用任何驾驶员，不符合原行政许可条件，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条[23]和《中华人民共和国道路运输条例》第二十一条第二项规定[24]；公司法定代表人张某玉、实际控制人张某庭均未取得安全考核合格证明[25]，违反《中华人

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[24] 《中华人民共和国道路运输条例》第二十一条 申请从事货运经营的，应当具备下列条件：（一）有与其经营业务相适应并经检测合格的车辆；（二）有符合本条例第二十二条规定条件的驾驶人员；（三）有健全的安全生产管理制度。

第二十二条 从事货运经营的驾驶人员，应当符合下列条件：（一）取得相应的机动车驾驶证；（二）符合国务院交通运输主管部门规定的年龄要求；（三）经设区的市级人民政府交通运输主管部门对有关货运法律法规、机动车维修和货物装载保管基本知识考试合格（使用总质量 4500 千克及以下普通货运车辆的驾驶人员除外）。

[25] 经查询全国道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理服务系统，未见河北远景公司法定

民共和国安全生产法》第二十七条[26]和《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》第三条、第六条规定[27]。

2.车辆动态监控形同虚设。河北远景公司未落实车辆动态监控主体责任[28]，日常车辆动态监控关键岗位由未经培训、考试合格后上岗的人员担任，且实际未履职，未对名下车辆交通违法动态信息处理和统计分析，日常车辆安全动态管理工作无人落实、无人监督，未及时纠正和处理超速、疲劳驾驶等违法行为，违反《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十三条、第二十五条[29]规定，且未及时发现并制止涉事司机何某喜疲劳驾驶、分心驾驶的违规行为，导致事故发生。

3.安全生产教育培训缺失。河北远景公司2020年以来未对从业人员开展过相关安全教育、职业道德教育，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[30]规定。**一是**负责车辆动态

代表人张某玉、实际控制人张某庭有关信息。

[26] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[27] 《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》（交运规〔2024〕8号）第三条 本办法所称道路运输企业是指从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营（含道路危险货物运输经营）、道路旅客运输站经营的法人单位。

本办法所称道路运输企业主要负责人指对本单位日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、有生产经营决策权的人员，包括企业法定代表人、实际控制人、实际负责人，以及分支机构的法定代表人、实际控制人、实际负责人。

第六条 道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并由属地安全考核主管部门对其安全考核合格。

[28] 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十条 道路运输企业是道路运输车辆动态监控的责任主体。

[29]《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十三条第一款第第三项：道路运输企业应当建立健全并严格落实动态监控管理相关制度，规范动态监控工作：（三）监控人员岗位职责及管理制度；

第二十五条 监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全管理机构报告，安全管理机构应当立即采取措施制止；对拒不执行制止措施仍然继续违法驾驶的，道路运输企业应当及时报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘驾驶员。

[30] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证

监控的人员未经培训、考试合格后上岗，**二是**涉事驾驶员何某喜近三年存在21条交通违法记录，其中多次因疲劳驾驶违法被处罚，但河北远景公司未曾针对性开展过任何安全培训教育、考核，致使驾驶员安全意识淡薄，对疲劳驾驶危害性的认知缺乏。

4.隐患排查治理责任悬空。河北远景公司自2020年以来未排查、未发现、未整治任何安全隐患，未建立隐患排查治理台账，隐患排查治理工作处于完全停滞状态，尤其是，未组织开展重大事故隐患排查治理，涉事驾驶员疲劳驾驶问题长期存在，在运输过程中未及时提醒纠正，在运输行为结束后一个月内未严肃处理，已构成重大事故隐患[31]，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[32]规定。

5.安全管理缺位，制度空转。河北远景公司虽有制定相关安全生产管理制度，但形同虚设、实际空转。2020年以来，河北远景公司未建立相应的安全管理台账，未组织过任何安全生产工作会议，2020年以来无安全培训记录、隐患排查治理记录、

从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[31] 《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52 号）第三条 道路运输企业和城市客运企业存在下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：（三）所属经营性驾驶员和车辆存在长期“三超一疲劳”（超速、超员、超载、疲劳驾驶）且运输过程中未及时提醒纠正、运输行为结束后一个月内未严肃处理，或所属经营性驾驶员存在一次计 10 分及以上诚信考核计分情形且未严肃处理仍继续安排上岗作业的；。

[32] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

动态监控记录等安全生产管理台账资料，也未按规定[33]建立车辆技术档案，尤其是，肇事车辆“脱保”长达半年，河北远景公司未按规定[34]投保。在2024年冀A1B233重型仓栅式货车交通事故责任强制保险到期后，何某喜没有按《汽车租赁协议》[35]向河北远景公司支付保险费，在该公司没有办理投保[36]的情况下，仍驾驶没有按规定投保的车辆上路、开展货运业务。河北远景公司对“脱保”问题失管。

（二）地方政府和相关职能部门

1.井陉县交通运输局对道路运输行业的安全监督管理不到位。**一是**贯彻执行上级交通运输方针政策[37]不力，推动属地交通系统安全生产治本攻坚三年行动工作[38]存在漏洞，未有效督

---

[33] 《道路运输车辆技术管理规定》第十五条 道路运输经营者应当建立车辆技术档案，实行一车一档。档案内容主要包括：车辆基本信息，机动车检验检测报告（含车辆技术等级），道路运输达标车辆核查记录表，客车类型等级审验、车辆维护和修理（含机动车维修竣工出厂合格证）、车辆主要零部件更换、车辆变更、行驶里程、对车辆造成损伤的交通事故等记录。档案内容应当准确、详实。

[34] 《中华人民共和国道路交通安全法》第十七条 国家实行机动车第三者责任强制保险制度，设立道路交通事故社会救助基金。具体办法由国务院规定。

《机动车交通事故责任强制保险条例》第二条：在中华人民共和国境内道路上行驶的机动车的所有人或者管理人，应当依照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定投保机动车交通事故责任强制保险。

[35] 2021年6月21日，河北远景公司（甲方）和何某喜（乙方）签订《汽车租赁协议》约定，“5.租期内（车辆未转移登记前），车辆的保险、工商、税务、年审、运管等均由甲方办理，费用由乙方支付。”

[36] 2025年10月11日，何某喜《讯问笔录》（第3次）第7页表示，其自行联系保险业务员直接付款购买2025年的车辆保险需要盖河北远景公司公章的授权书，保险业务员2次上门，但该公司推脱，没有在授权书上盖章。2025年10月16日，张某玉《讯问笔录》（第1次）第13页表示，冀A1B233重型仓栅式货车刚租赁的前几年，由何某喜给钱河北远景公司，由公司统一购买保险，但2025年该车的保险，公司没有购买。

[37] 河北省交通运输厅《关于进一步加强全省交通运输安全生产标准化建设的实施意见》 三、重点工作（一）落实企业法定职责，激发企业开展安全生产标准化建设的主动性和积极性 1.压实企业主要负责人的第一责任。交通运输企业主要负责人要严格履行安全生产法定责任，……组织制订并实施企业安全生产规章制度和操作规程，落实人力、物力和财力等组织保障措施，……组织制订并实施从业人员安全生产教育和培训计划，建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强企业安全生产工作督促、检查，及时消除生产安全事故隐患。2.落实全员安全生产责任制。交通运输企业应当依法依规健全全员安全生产责任制，明确从主要负责人到一线人员等各岗位的安全生产责任、范围和考核标准。……加强岗位履职检查和监督考核，健全激励约束机制，保证全员安全生产责任制落实。突出一线班组、重点岗位，加强一线人员技能培训和安全教育。

四、强化组织实施……（二）加强宣传引导。各级交通运输管理部门要积极宣传安全生产法律法规、制度规范和安全生产标准化建设典型经验做法，强化正面引导效应。要依法依规公开监管中发现的安全生产标准化建设违法违规行为，曝光典型案例，充分发挥警示教育的促进作用。

[38] 《井陉县交通系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》要求:开展重大事故隐患动态清零行动，

促属地所有货运企业压实主要负责人的第一责任、落实全员安全生产责任制和实施企业安全生产规章制度、加强培训教育和督促开展交通运输企业重大事故隐患自查自纠。**二是**动态监控监督不到位，未能充分发挥监控平台作用定期对事故企业动态监控工作情况进行监督，未能及时发现并纠正河北远景公司货运车辆长期存在的疲劳驾驶等违规行为[39]。**三是**对河北远景公司行政执法检查不深不实、敷衍了事，事故发生前曾到该公司开展执法检查[40]，但公司大门紧闭、无人值守，也联系不上企业负责人。自2024年8月起，明知其因经济状况未正常经营、无人值守，但未研判企业可能存在安全投入减少、对货运车辆日常管控力度减弱的风险，也未深入检查，未及时发现、纠正并查处该公司存在的安全生产条件明显缺失、车辆动态监控制度不落实、安全教育培训不开展、安全隐患不排查、规章制度不执行、对名下涉事车辆安全管理缺位、企业主要负责人和安全生产管理人员未取得安全考核合格证明等问题，放任不具备安全条件的企业继续营运。**四是**对普通货运企业执法方式单一，主要采取“双随机、一公开”抽查，辖区内登记备案拥有车辆的

健全完善企业重大事故隐患自查自改常态化机制，督促指导企业主要负责人每季度带队至少开展1次重大事故隐患排查整治检查(事故多发、高危领域每月至少1次)，完善落实覆盖企业每一名从业人员的安全生产岗位责任制。对于未开展排查或查出重大事故隐患后拒不整改等，落实重大事故隐患责任倒查机制，查清问题并依法依规严肃责任追究。

[39] 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十九条　道路运输管理机构应当充分发挥监控平台的作用，定期对道路运输企业动态监控工作的情况进行监督考核，并将其纳入企业质量信誉考核的内容，作为运输企业班线招标和年度审验的重要依据。

[40]据2025年9月12日，该局以交通运输综合执法大队的名义向井陉县数据和政务服务局发出的《关于对货运企业协助管理的函》，该局检查时间分别为2024年8月12日、11月20日及2025年9月10日，河北远景公司均无人值守、大门紧闭，检查人员现场均未能与该公司法定代表人取得联系。

普通货运企业209家，但2024年至2025年，平均每年仅抽查5家[41]，执法效能有待提升。

2.井陉县公安局交通管理大队落实交通安全源头监管检查不深不实，对事故企业动态监控工作落实情况监督不到位[42]，2025年9月10日，会同交通部门到涉事企业开展执法检查，但未采取有效措施深入检查并及时发现事故企业日常车辆动态监控关键岗位由未经培训、考试合格后上岗的人员担任，且实际未履职，日常车辆安全动态管理工作无人落实、无人监督以及驾驶人日常安全培训教育缺失等问题。检查过程中发现涉事企业经营异常且多次无法联系企业有关负责人后，仅向井陉县数据和政务服务局[43]发出《通报协助函》请求协助暂停有关业务办理，未会同交通运输管理部门协调对涉事企业采取暂停、注销或吊销道路运输经营许可证等有效措施，进一步消除涉事企业存在安全隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）已被司法机关处理人员

1.何某喜，冀A1B233重型仓栅式货车驾驶人，驾驶机动车因观看手机导航分心驾驶及疲劳驾驶，遇前方临时停车的车辆时，未采取紧急避险措施，导致3人死亡、8人受伤及重大财产

[41] 据2026年1月21日在井陉县交通运输局会议室召开的事故座谈会议记录，井陉县交通运输局2024年至2025年均有制定年度执法检查计划，对普通货运企业采用双随机抽查方式开展检查，其中，2024年、2025年分别抽查6家、3家。

[42] 《道路运输车辆动态监督管理办法》第五条　道路运输管理机构、公安机关交通管理部门、应急管理部门依据法定职责，对道路运输车辆动态监控工作实施联合监督管理。

[43] 加挂井陉县行政审批局牌子。

损失，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第二款[44]、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第（三）项[45]，根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条[46]之规定，其行为已涉嫌犯罪，2025年10月7日被公安机关刑事拘留，同年10月21日，被检察院批准逮捕。

2.张某庭，河北远景公司实际控制人，安全生产职责不落实，未落实全员安全生产责任制和动态监控管理等安全生产规章制度，未有效组织实施本单位安全生产教育和培训，未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除事故车辆驾驶员疲劳驾驶的违法行为，导致发生生产安全事故，涉嫌构成犯罪[47]，2025年10月16日被公安机关采取强制措施。

3.张某玉，河北远景公司车辆动态监控负责人，安全生产职责不落实，未落实全员安全生产责任制和动态监控管理等安全生产规章制度，未有效组织实施本单位安全生产教育和培训，

---

[44] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。
饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。

[45] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条：驾驶机动车不得有下列行为：（三）拨打接听手持电话、观看电视等妨碍安全驾驶的行为；

[46] 《中华人民共和国刑法》第一百三十三条 违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[47] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除事故车辆驾驶员疲劳驾驶的违法行为，导致发生生产安全事故，涉嫌构成犯罪[48],公安机关于2025年10月14日对其立刑事案件侦查，同年10月16日被刑事拘留，并于同年11月19日被检察院批准逮捕。

如司法机关决定对以上人员不予追究刑事责任，建议由肇庆市应急管理局依法进行行政处罚。

（二）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的政府部门公职人员履职方面的问题线索及相关材料，请河北省石家庄市有关方面移交纪委监委。对有关人员的党纪政务处分等处理意见，由纪委监委提出。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

河北远景公司，对事故发生负有责任，建议由肇庆市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（二）项[49]规定对其进行行政处罚；安全生产条件缺失，对事故发生负有责任，建议由原审批机关河北省井陉县行政审批局

[48]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。。

[49] 《中华人民共和国安全生产法》 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

依法[50]暂扣或吊销其道路运输许可证；冀A1B233重型仓栅式货车未按规定投保，建议由肇庆市公安局按规定[51]予以处理。

（四）其他处理建议

建议**井陉县交通运输局、县公安局交通管理大队**向井陉县人民政府做出深刻检查。

六、事故主要教训

（一）安全发展理念严重偏差，红线底线意识极度淡薄。井陉县涉事货运生产经营单位重效益、轻安全，对习近平总书记关于安全生产重要论述领会不深、落实不力，未真正践行“人民至上、生命至上”理念，安全第一、预防为主的方针流于形式；相关监管部门“三管三必须”要求执行不到位，忧患意识缺失，对辖区货运行业长期存在的安全风险警惕不足、研判不准，未深刻汲取同类事故教训，思想麻痹、心存侥幸，导致安全生产底线失守、风险隐患长期积累，最终酿成事故。

（二）企业安全生产主体责任悬空，货运安全管理全面失管失控。河北远景公司未依法落实安全生产主体责任，漠视国家安全生产法律法规及规章标准，全员安全生产责任制和安全

---

[50] 《中华人民共和国行政许可法》第七十条：有下列情形之一的，行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续：
（六）法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形
《中华人民共和国道路运输条例》第二十一条：申请从事货运经营的，应当具备下列条件：
（二）有符合本条例第二十二条规定条件的驾驶人员；
《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款：事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照

[51] 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十八条第一款 机动车所有人、管理人未按照国家规定投保机动车第三者责任强制保险的，由公安机关交通管理部门扣留车辆至依照规定投保后，并处依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的二倍罚款。

管理制度、操作规程形同虚设；未规范设置安全生产管理机构，安全管理人员配备不足、履职缺位，未对车辆进行合规管理，对所属车辆及驾驶员动态监管失控；安全教育培训考核从未有效开展，驾驶员安全意识和操作技能严重不足，风险隐患排查整治流于形式，事故隐患长期存在。

（三）行业监管履职不力，监督检查宽松软且精准性不足。井陉县道路运输管理、公安交通管理部门对辖区货运企业安全监管责任落实不到位，督促企业主体责任落实不力，日常监督检查存在走过场、流于形式等问题；对企业安全教育培训、重大事故隐患排查治理等核心工作督促指导不严，对车辆动态监控系统运行情况检查缺位，未有效压实企业动态监控主体责任；执法方式单一、覆盖面不足、力度偏弱，未能及时发现企业安全管理深层次问题，对有关违法违规行为查处不严，监管效能大打折扣，未能有效防范事故发生。

七、事故整改和防范措施建议

（一）进一步树牢安全生产底线思维和红线意识。井陉县货运生产经营单位及县道路运输管理、公安交通管理等相关部门要全面贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，深入落实安全生产相关法律法规和方针政策及上级安排部署，认真践行“人民至上、生命至上”理念，坚持安全第一、预防为主的方针，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，深刻汲取此次事故教训，时刻紧绷

安全生产这根弦，不断强化红线意识，增强忧患意识，守牢安全生产底线，有效防范遏制各类道路交通事故发生。

（二）进一步落实企业安全生产主体责任。河北远景公司要认真落实企业安全生产主体责任，严格执行国家有关法律法规和规章标准，建立健全全员并有效落实全员安全生产责任制和安全管理制度、安全操作规程，规范设置安全生产管理机构，切实加强对所属车辆和驾驶人员的动态监管，强化安全管理人员和驾驶人员的教育培训考核，定期召开安全生产会议，组织开展安全生产自查自纠工作，及时发现和整改安全生产工作中存在的风险隐患和薄弱环节，消除生产安全事故隐患。

（三）进一步加强对道路运输企业的监督检查。石家庄市、井陉县道路运输管理、公安交通管理部门要按照职责，加强对道路运输企业的监督管理，督促企业认真落实主体责任，定期组织开展安全教育培训和隐患排查治理；督促企业落实货运车辆加强对道路运输企业动态监控系统运用情况的检查，落实车辆动态监控主体责任；加强对道路运输企业的监督检查力度，丰富执法方式和执法事项，不断提高执法覆盖面，增强行政执法力度，及时发现企业安全管理方面的突出问题，督促企业认真落实整改。

（四）进一步加强重点过境车辆违章问题的靶向治理。肇庆市公安交管、交通运输部门要聚焦整治高速公路客货运车辆，进一步增强合力，加大风险研判及联合执法工作力度。一是依

托高速公路服务区、收费站，加强对深夜、凌晨等疲劳驾驶易发时段的巡逻管控和警示提示。**二是**运用科技手段，严查货运车辆车载记录仪数据，对发现的连续驾驶超4小时未休息等行为，依法处理，并通报车籍所在地交通运输部门。**三是**强化运输企业源头监管。交通运输部门要对辖区内所有客货运企业，特别是使用重中型货车企业，进行一次拉网式检查，重点检查企业动态监控平台使用情况、驾驶员安全教育情况、车辆安全隐患清零情况，对存在问题企业责令限期整改。